Finančné riaditeľstvo SR

1/Poist/2025/I

Informácia k novele zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – článok XIX zákona č. 261/2025 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 24. septembra 2025 zákon č. 261/2025 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií (ďalej len „zákon č. 261/2025 Z. z.“). Zákon č. 261/2025 Z. z. bol vyhlásený v Zbierke zákonov dňa 9.10.2025. Predmetom tejto informácie sú zmeny prijaté článkom XIX zákona č. 261/2025 Z. z., ktoré sa týkajú zmien a doplnení zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2021 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z poistenia“).

Článkom XIX zákona č. 261/2025 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2026 mení a dopĺňa zákon o dani z poistenia v ustanoveniach § 2, § 8 a § 13a, a to nasledovne:

§ 2 – základné ustanovenia

Zákonom č. 261/2025 Z. z. sa ustanovenie § 2 zákona o dani z poistenia, ktorým sú vymedzené niektoré pojmy na účely zákona o dani z poistenia, dopĺňa o písmeno e), ktorým sa vkladá definícia poistného obdobia. Podľa § 2 písm. e) zákona o dani z poistenia poistným obdobím sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje. Pod pojmom poistné obdobie je potrebné vnímať celé poistné obdobie (časový úsek) dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí a nie jeho kratšie časové intervaly (napríklad obdobie 30 dní, troch kalendárnych mesiacov alebo iné obdobia), na ktoré je poistné obdobie rozdelené z dôvodu, že sa dojednané poistné za stanovené poistné obdobie platí v splátkach.

§ 8 písm. a) – sadzba dane

Novelizované ustanovenie § 8 písm. a) zvyšuje sadzbu dane na poistenie v odvetviach neživotného poistenia uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z poistenia z 8 % na 10 %.

Na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, uvedené v prílohe č. 1 v desiatom bode písm. a) zákona o dani z poistenia, sadzba dane podľa § 8 písm. b) ostáva zachovaná vo výške 0 %. Pri tomto poistnom odvetví sa platí odvod z prijatého poistného podľa § 68 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého výška bola taktiež v zmysle zákona č. 261/2025 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2026 zvýšená z 8 % na 10 % (článok XVIII, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve).

§ 13a – prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2026

Cieľom prechodného ustanovenia je stanoviť podmienky, za akých bude povinnosť uplatňovať zvýšenú sadzbu dane z poistenia v odvetviach neživotného poistenia, a tak zamedziť retroaktívnemu pôsobeniu novej právnej úpravy.

Osobitne sú prechodným ustanovením upravené podmienky uplatňovania sadzby dane vo výške 10 % s účinnosťou od 1. januára 2026 pre prípady, ak osobou povinnou platiť daň bude poisťovateľ (§ 4 ods. 1 zákona o dani z poistenia) a osobitne, ak osobou povinnou platiť daň bude poistník alebo právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia (§ 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona o dani z poistenia).

V prípade, ak daňová povinnosť vzniká platiteľovi – poisťovateľovi, zvýšená sadzba dane sa uplatní za **kumulatívneho splnenia zákonom stanovených podmienok**, a to pri každom z alternatívnych spôsobov, pre ktorý sa rozhodne platiteľ pri uplatňovaní vzniku daňovej povinnosti v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) až c) zákona o dani z poistenia.

Podľa prechodného ustanovenia § 13a písm. a) až c) sa sadzba dane vo výške **10 % uplatní, ak poistné obdobie začne plynúť po 31. decembri 2025 a**

a) **platba** poistného alebo jeho časti je **prijatá** platiteľom najskôr **po 31. decembri 2025**, ak ide o platiteľa, ktorému vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. a), t. j. dňom prijatia platby poistného a to v rozsahu prijatej platby,
b) **poistné je predpísané po 31. decembri 2025** a **platba** poistného alebo jeho časti je **prijatá po 31. decembri 2025**, ak ide o platiteľa, ktorý sa rozhodne pre vznik daňovej povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b), t. j. dňom zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného,
c) **poistné je splatné po 31. decembri 2025** a **platba** poistného alebo jeho časti je **prijatá po 31. decembri 2025,** ak ide o platiteľa, ktorý sa rozhodne pre vznik daňovej povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. c), t. j. dňom splatnosti poistného.

Znamená to, že v zmysle prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2026 sa zvýšená sadzba dane 10 % uplatní, ak poistné obdobie začne plynúť po 31. decembri 2025 (t. j. poistné sa musí vzťahovať na poistné obdobie, ktoré začne plynúť najskôr odo dňa účinnosti novely zákona o dani z poistenia) a platba je prijatá, poistné predpísané alebo splatné (v závislosti od zvoleného spôsobu vzniku daňovej povinnosti) po 31. decembri 2025.

V prípade, ak daňová povinnosť vzniká platiteľovi – poistníkovi alebo právnickej osobe, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, sadzba dane vo výške 10 % sa uplatní podľa § 13a písm. d) a e), ak **poistné obdobie začne plynúť po 31. decembri 2025 a**

a) **platba** poistného alebo jeho časti je **zaplatená** platiteľom podľa § 4 ods. 2 písm. a) najskôr **po 31. decembri 2025,**
b) preúčtované **náklady poistenia sú preúčtované** platiteľovi podľa § 4 ods. 2 písm. b) najskôr **po 31. decembri 2025.**

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky II
Október 2025